

《【문제2】 근로기준법상 중간착취의 배제에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 중간착취의 배제 원칙의 의의, 요건, 중요성

I. 중간착취 배제 원칙의 의의

1. 법령

- 근로기준법 제9조는 누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다고 규정하고 있다.

2. 취지 및 목적

- 중간착취의 배제 원칙은 근로자가 자신의 노동력 제공에 대한 대가를 제3자에게 착취당하지 않고 정당한 임금 전액을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다. 과거 근로자가 중간 알선인이나 중개업자에게 취업 대가로 수수료를 지급하거나, 사용자가 임금 일부를 가로채는 행위가 빈번하였던 사회적 배경에서, 이러한 불공정한 구조를 근절하고 근로자의 인격적·경제적 독립을 보장하려는 데 그 입법 목적이 있다.

3. 위반 시 효과

- 동 조항은 강행규정이므로, 이를 위반한 중간착취 행위는 무효이며, 근로기준법 제107조에 따라 관련자에게는 형사처벌이 부과된다. 따라서 법률상 허용된 직업소개사업 등 합법적 근로중개 이외의 모든 형태의 영리적 취업개입이나 임금 갈취는 금지된다.

II. 중간착취 배제 요건

1. 「누구든지」의 의미

- 누구든지란 사용자, 근로자, 제3자 등 모든 자를 의미하며, 특정한 자격을 불문한다. 따라서 개인, 법인, 단체 등 모든 주체가 본 조항의 적용 대상이 되며, 중간착취 행위의 주체가 근로자 자신이거나 사용자 내부의 인사담당자라 하더라도 원칙적으로 규제 대상에 포함된다.

2. 「법률에 따르지 아니하고는」의 의미

- 법률에 따르지 아니하고는은 직업안정법 등 관계 법령에서 허용된 경우를 제외하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간착취를 할 수 없다는 의미이다. 즉, 국가의 인가를 받은 공인 직업소개소, 파견사업 등 법령상 근거가 있는 경우에는 예외적으로 허용되지만, 이를 벗어난 무허가 중개행위나 비공식적 알선 수수행위는 모두 위법으로 본다.

3. 「영리로」의 의미

- 영리란 단순한 호의적 소개나 비영리적 알선이 아닌, 경제적 이익을 얻으려는 목적으로 하는 것을 말한다. 따라서 취업 알선이나 근로자 공급을 통해 금전적 대가를 받거나, 임금의 일부를 편취하는 행위는 모두 영리 목적의 중간착취로 평가된다. 반면 친족 간의 무상 소개, 공익적 취업지원센터의 활동 등은 영리 목적이 없으므로 본 조항의 금지대상에 포함되지 않는다.

4. 「다른 사람의 취업에 개입」의 의미

- 다른 사람의 취업에 개입은 제3자가 근로자의 사용자에 대한 고용계약 체결 과정에 관여하는 행위를 의미한다. 즉, 근로자와 사용자 간의 계약이 직접 체결되는 것을 방해하거나, 자신이 중개자로 개입하여 그 대가를 취하는 행위가 이에 해당한다. 다만, 단순히 구직정보를 제공하거나 직업상담을 하는 정도의 비영리적 행위는 취업 개입으로 보지 않는다.

5. 「중간인으로서 이익을 취득」의 의미

- 중간인으로서의 이익을 취득은 근로자와 사용자 사이에 개입하여 경제적 이익을 얻는 일체의 행위를 말한다. 그 형태는 다양하며, 대표적인 유형은 ① 취업 소개·알선 대가 수수 ② 임금의 일부 갈취 ③ 노무도급의 위장 등이 있다.

III. 중간착취 배제 원칙의 중요성

1. 근로자의 인격 보호 및 노동력 착취 방지

- 근로자는 임금 외에는 생계수단이 없는 경제적 약자이므로, 중간착취 금지 규정은 근로자의 인격적·경제적 독립을 보장하고 노동력 매매의 대상을 방지하는 기능을 가진다. 이를 통해 근로자는 노동력 제공의 대가를 온전히 보장받고, 불법 중개인이나 착취자에 대한 종속을 예방할 수 있다.

2. 임금 전액 지급 원칙의 실현

- 근로기준법 제9조는 제43조(임금 지급)와 결합하여, 근로자가 노동의 대가를 전액 직접 수령하도록 보장한다. 중간착취 금지 규정이 없으면, 근로자가 받는 실질임금이 감소하고 사용자의 임금지급 의무도 형해화될 위험이 있으므로, 본 조항은 임금보호제도의 근간을 이룬다.

3. 근로관계의 투명성 및 안정성 확보

- 근로계약은 사용자와 근로자 간의 직접적이고, 명확한 관계를 전제로 한다. 중간착취를 배제함으로써 근로관계의 구조가 명확해지고, 근로자의 권리·의무 관계가 투명하게 규율된다. 이는 불법 파견, 위장도급 등 근로형태의 왜곡을 방지하고, 근로감독행정의 실효성을 높이는 데에도 기여한다.

IV. 결론

- 근로기준법 제9조의 중간착취 배제 원칙은 근로자의 인격적 존엄과 경제적 이익을 보호하기 위한 근로관계의 기본규범으로서, 모든 형태의 영리적 취업개입 및 임금갈취를 금지하고 있다. 이는 단순한 알선행위의 규제가 아니라, 임금 전액 지급 원칙 및 근로계약의 직접성 원리를 실현하기 위한 핵심 장치로서 기능한다. 따라서 법률이 허용한 경우를 제외하고 제3자가 근로자의 취업에 개입하여 이익을 취득하는 행위는 무효이며, 형사상 제재의 대상이 되는 물론 근로자에게 손해가 발생한 경우 민사상 불법행위책임도 부담하게 된다. 결국 중간착취의 배제 원칙은 근로관계의 정의와 신뢰를 유지하기 위한 근본적 보호장치로서 기능한다.